

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1922/2536

นายวันชัย พิมพ์สุภาพร

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

นายวันชัย พิมพ์สุภาพร โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ป.วิ.พ. มาตรา 155, มาตรา 156

ความว่า โจทก์ฟ้องพร้อมกับผู้ยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่าง คนอนาถา ศาลภาษีอากรกลางไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่า โจทก์ยังพอ มีเงินเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ โจทก์มิได้ยากจนจริงจึงให้ ยกคำร้องของโจทก์ หากโจทก์ประสงค์ดำเนินต่อไปให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาเสียภายใน 15 วัน

โจทก์เห็นว่า ปัจจุบันโจทก์มีอาชีพขับรถรับจ้างมีรายได้ ประจำเดือนละสองพันกว่าบาท ซึ่งเมื่อหักกับรายจ่ายแล้วโจทก์ ไม่มีเงินเหลือเลย และยังมีหนี้สินอีกมากจนต้องนำบ้านและ ที่ดินไปจำนองกับธนาคารสงเคราะห์ ซึ่งก็ยังไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่ธนาคารได้ หากโจทก์ขายบ้านและที่ดินก็ย่อมขายได้ยาก เพราะที่ดินติดจำนองโจทก์จึงไม่มีเงินพอที่จะนำมาเสีย ค่าธรรมเนียมศาล โปรดอนุญาตให้โจทก์ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 36)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาเพิกถอนการประเมิน ภาษีเงินได้ และภาษีการค้าตามแบบ ภงด.12 ที่ 1036/1/100053 และตาม ภงด.80 ที่

1036/4/100053 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ 184/2535/2 และ 185/2535/2 พร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลภาษีอากรกลางได้สวนคำร้องขอดำเนินอย่างคนอนาถาแล้วมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 29)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 31)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตามทางได้สวนข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่า โจทก์เป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียม ในศาลชั้นต้นได้ ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ฟ้อง คดีอย่างคนอนาถา ศาลฎีกาเห็นว่าชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งของโจทก์ หากโจทก์ยังติดใจดำเนินคดีต่อไป ก็ให้โจทก์นำเงิน ค่าธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบ คำสั่งนี้

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตามทางได้สวนข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่า โจทก์เป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียม ในศาลชั้นต้นได้ ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ฟ้อง คดีอย่างคนอนาถา ศาลฎีกาเห็นว่าชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งของโจทก์ หากโจทก์ยังติดใจดำเนินคดีต่อไป ก็ให้โจทก์นำเงิน ค่าธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบ คำสั่งนี้

(สุนพ กิริติยุติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ